

Projet de contrat N° -

La Fourniture de :

Lot n° 01 : _____

Lot n° 02 : _____

Parties Contractantes

Entre :

La Société

Désignée ci après par l'expression " **le Client** ", et représentée par :

Monsieur : _____,

Fonction : _____,

Ayant tous pouvoirs à l'effet du présent Contrat.

D'une part,

Et :

La société : _____

Dont le Siège Social est au : _____

Désignée ci après par l'expression " **le Fournisseur** ", et représentée par :

Monsieur : _____,

Fonction : _____,

Ayant tous pouvoirs à l'effet du présent Contrat.

D'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Préambule

Article 01 : Définitions et Objet du Contrat

Article 02 : Documents Contractuels

Article 03 : Mode de Passation et Textes de Référence

Article 04 : Délai de Livraison

Article 05 : Pénalités de Retard

Article 06 : Inspection, Contrôle et Réceptions

Article 07 : Garantie

Article 08 : Montant Contractuel

Article 09 : Modalités de Paiement

Article 10 : Cautions Bancaires de Bonne Fin d'Exécution

Article 11 : Domiciliations Bancaires

Article 12 : Impôts, Droits et Taxes

Article 13 : Assurance de la Fourniture

Article 14 : Documentation

Article 15 : Emballage

Article 16 : Cession

Article 17 : Force Majeure

Article 18 : Résiliation

Article 19 : Règlement des Différends

Article 20 : Dispositions Générales

Article 21 : Notifications

Article 22 : Entrée en Vigueur du Contrat

Les Annexes :

Annexe 1 : Lettre de Soumission

Annexe 2 : Spécifications techniques de la fourniture objet du présent Contrat

Annexe 3 : Liste descriptive et valorisée de la fourniture

Annexe 4 : Déclaration à souscrire

Préambule

Attendu que :

- Le Client souhaite acquérir _____ suivant la liste en annexe 2 « spécification techniques de la fourniture ».
- Le Fournisseur accepte d'assurer la fourniture du _____, conformément aux dispositions du présent Contrat.
- Le Fournisseur déclare posséder les moyens humains, financiers et matériels, le personnel spécialisé et l'expérience nécessaires pour assurer la fourniture objet du présent Contrat ;
- Le Fournisseur déclare avoir pris connaissance du listing et des spécifications techniques des fournitures à livrer dans le cadre du présent Contrat.
- Le Fournisseur déclare avoir pris connaissance des dispositions légales, réglementaires et administratives applicables dans le cadre de l'exécution du présent Contrat et de tout autre facteur pouvant avoir une incidence sur les conditions de l'exécution satisfaisante des obligations contractuelles.
- Le Fournisseur s'engage et accepte toutes les clauses et prescriptions contenues dans ces documents.

Tous les attendus ci-dessus font partie intégrante du présent Contrat et doivent être considérés comme clauses contractuelles.

Ceci exposé, les Parties conviennent et arrêtent ce qui suit

Article 1 : Définitions et Objet du Contrat

1.1 Définitions :

Dans le présent Contrat, les termes ci après devront être interprétés comme suit :

- *Contrat* : l'accord conclu entre le Client et le Fournisseur, tel que stipulé dans le modèle de Contrat signé par les Parties et qui comprendra toutes les annexes et les documents qui y ont été inclus par voie de référence.
- *Montant du Contrat* : Le Prix contractuel payable au Fournisseur pour l'exécution complète et satisfaisante de ses obligations contractuelles.
- *Fournitures* : les équipements et matériels que le Fournisseur est tenu de livrer au Client en exécution du contrat.
- *Client* : Désigne
- *Fournisseur* : Désigne la société chargé de la réalisation de l'objet du présent Contrat.
- *Site* : Désigne,
- *Partie* : le Client ou le Fournisseur désignés collectivement les Parties

1.2 Objet du Contrat :

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles le Fournisseur s'engage à fournir au Client la fourniture définie dans le présent contrat et ses annexes 2 et 3, soit :

- Lot 01 : _____;
- Lot 02 : _____.

Article 2 : Documents Contractuels

Les documents contractuels régissant le présent Contrat et fixant les obligations respectives entre les deux Parties sont :

- Le présent Contrat et ses annexes suivantes :
 - Annexe 1 : Lettre de soumission,
 - Annexe 2 : Spécifications techniques de la fourniture,
 - Annexe 3 : Liste descriptive et valorisée de la fourniture,
 - Annexe 4 : Déclaration à souscrire,
- Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO).

En cas de contradiction, d'incompatibilité ou de divergence entre les dispositions du présent Contrat, les annexes et le DAO, l'ordre de priorité ci-dessus prévaudra.

Article 3 : Mode de Passation et Textes de Référence

Mode de passation :

Le présent Contrat est passé selon la procédure d'appel à la concurrence ouvert conformément à la Décision A-408 (R15) du 12 octobre 2004, portant Directive de passation des marchés de Sonatrach, dûment amendée par la Décision N°94/DG du 21.05.2008.

Textes de Référence :

Le présent Contrat est régi, dans toutes ses dispositions, par la législation et la réglementation algériennes en vigueur.

Article 4 : Délai de Livraison

On entend par délai de livraison, la période encourue entre la date d'entrée en vigueur du Contrat et la date de réception de la fourniture sur Site.

La livraison complète de la fourniture interviendra au plus tard dans un délai de Mois à compter de la mise en vigueur du contrat. Le Fournisseur livrera les fournitures conformément aux conditions spécifiées par le Client dans les documents contractuels.

Article 5 : Pénalités de Retard

Dans le cas où le délai de livraison définis entre le Client et le Fournisseur n'est pas respecté, le Fournisseur devra payer au Client une pénalité de retard de un pourcent (1%) du montant du Contrat par semaine de retard. Le montant global de ces pénalités ne pourra excéder dix pourcent (10%) du montant global du contrat.

Les jours de retard seront calculés à compter de la date d'expiration du délai de livraison défini dans le Contrat.

Si, à l'expiration de la période correspondant au montant maximum (plafonné) des pénalités de retard, la livraison n'était toujours pas effectuée, le Client aura le droit de considérer le Contrat comme étant résilié de plein droit et de réclamer toute indemnisation pour le préjudice qu'il aura subi, du fait de cette défaillance.

Les pénalités dues par le Fournisseur, seront payées dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'envoi du décompte adressé par le Client au Fournisseur.

A défaut de paiement, le Client pourra retenir le montant des pénalités non payées sur les sommes qu'il doit encore au Fournisseur.

L'application de cette pénalité ne libérera pas le Fournisseur de ses obligations contractuelles.

Article 6 : Inspection, Contrôle et Réceptions

Inspection et Contrôle :

Le Client ou son représentant aura le droit d'inspecter et/ou essayer les fournitures pour s'assurer qu'elles sont bien conformes au Contrat, sans coût additionnel pour le Client.

Si l'une quelconque des fournitures inspectées ou essayées se révèle non conforme aux spécifications contractuelles, le Client peut la refuser, le Fournisseur devra alors soit remplacer les fournitures refusées, soit y apporter toutes modifications pour les rendre conformes aux spécifications, sans frais à la charge du Client.

Le droit du Client d'inspecter et, lorsque cela est nécessaire, de refuser les fournitures ne sera en aucun cas limité, et le Client n'y renoncera aucunement du fait que lui-même ou son représentant aura antérieurement inspecté, essayé et accepté les fournitures avant leur départ des entrepôts ou centre de stockage du Fournisseur.

Les visites, contrôles ou inspections, par le Client ou son mandataire, ne dégagent pas le Fournisseur des garanties contractuelles.

Réception provisoire :

La réception provisoire sera prononcée sur le Site, après vérification de la conformité quantitative et qualitative des fournitures aux spécifications contractuelles.

A l'issue de cette vérification, un procès-verbal de réception provisoire sera établi mentionnant les réserves non suspensives éventuelles, signé contradictoirement par les représentants des deux Parties.

Réception définitive :

La réception définitive sera prononcée à l'expiration d'un délai de(....) mois à compter de la date de réception provisoire durant lesquels le Fournisseur sera astreint à une obligation de garantie, comme prévu au présent Contrat, couvrant les vices de fabrication pouvant affecter les fournitures objet du présent Contrat.

A l'issue de cette période de garantie, il sera dressé un procès verbal de réception définitive, signé contradictoirement par les représentants des deux Parties

Article 7 : Garantie

7.1 Définitions:

Le Fournisseur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du Contrat sont neuves, n'ont jamais été utilisés, sont du modèle en service le plus récent et comportent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau.

Le Fournisseur garantit en outre que les fournitures livrées en exécution du Contrat n'auront aucun défaut dû à leur conception, ou à tout acte ou omission de sa part survenant pendant l'utilisation normale des fournitures livrées dans les conditions prévalant au site.

Le Fournisseur garantit les éléments constitutifs de la Fourniture pendant une durée de (....) mois à compter de la date de la réception provisoire.

Pendant cette période, Le Fournisseur garantit la Fourniture contre toute défaillance, vices cachés ou défectuosité résultant d'une mauvaise conception ou de défauts de matières.

Le Client notifiera rapidement au Fournisseur par écrit toute réclamation formulée en vertu de cette garantie.

7.2 Effets :

7.2.1. Le Fournisseur s'engage à remédier dans les plus brefs délais, et à ses frais, à tous les défauts, quels qu'ils soient, qui pourraient se révéler pendant la période de garantie.

Le Fournisseur est tenu d'effectuer tous les remplacements des Fournitures mises en cause, ainsi que toute mise au point nécessaire pour supprimer les défauts et leurs causes.

7.2.2. Les modalités d'intervention du Fournisseur devront être établies en tenant compte des impératifs d'exploitation du Client.

7.2.3. La période de garantie sera prolongée pour les items défectueux de la durée des arrêts consécutifs aux défauts visés au paragraphe 7.2.1.

7.2.4. La Fourniture remplacée dans le cadre de la garantie, sera livrée sur le Site du Client à la charge du Fournisseur.

7.2.5. En cas de défaillance du Fournisseur dans l'exécution de ses obligations, durant la période de garantie et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande du Client, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception,

celui-ci sera en droit de procéder lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, à tout remplacement de Fourniture, aux frais du Fournisseur.

La Fourniture remplacée par le Fournisseur au titre du présent Contrat sera garantie pour une période égale à celle prévue au paragraphe 7.1 du présent Contrat.

Article 8 : Montant Contractuel

Le montant global du présent Contrat s'élève à la somme de :Din
ars, (..... DA) en toutes taxes comprises à l'exception de la TVA.

Le montant dont la décomposition figure en annexe 03 «liste descriptive et valorisée de la fourniture » s'entend pour une livraison sur site.

Les prix unitaires des fournitures objet du présent Contrat sont fermes et non révisables pendant toute la durée du Contrat.

Article 9 : Modalités de Paiement

Le paiement des factures dûment acceptées par le Client s'effectuera par virement bancaire dans les trente (30) jours qui suivent la présentation des documents suivants :

- Factures en six (06) exemplaires dont une originale,
- Procès verbal de réception provisoire signé contradictoirement par les deux Parties.

Article 10 : Caution Bancaire de Bonne Fin d'Exécution

Une caution bancaire de bonne fin d'exécution de dix pourcent (10%) du montant du Contrat soit : (.....DZD) sera mise en place par le Fournisseur dans les trente (30) jours qui suivent la notification du présent contrat.

Cette caution, devra être établie au nom du Client par une banque algérienne de premier ordre agréée par la Banque d'Algérie.

Cette caution devra être mise en place avant tout règlement.

Cette caution sera libérée dans un délai d'un (01) mois à compter de la date de réception définitive de la Fourniture.

Toutefois, si dans les trente (30) jours qui suivent la notification par le Client au Fournisseur d'un constat de vices de fabrication ou de défaut constaté aucune suite n'a été donnée par celui-ci, le Client sera en droit d'utiliser cette caution bancaire.

Seront à la charge du Fournisseur les frais bancaires découlant de la mise en place de la caution bancaire au profit du Client et les frais des opérations y afférentes qu'il pourra demander à sa banque au titre du présent Contrat

Article 11 : Domiciliations Bancaires

Le Client se libérera des sommes dues par lui au titre du présent Contrat, au compte du Fournisseur ouvert auprès de la banque :

Banque :

Adresse :

Compte Bancaire N° :

Le Fournisseur se libérera des sommes dues par lui au titre du présent Contrat, au compte du Client ouvert auprès de la banque :

Article 12 : Impôts, Droits et Taxes

Tous les impôts, Droits et Taxes frappant l'activité du Fournisseur, exigibles au titre du présent Contrat, sont à la charge de ce dernier.

S'agissant des fournitures exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le Client délivrera au Fournisseur les attestations d'exonération suivant la liste des biens et services bénéficiant de certaines exemptions fiscales, conformément à l'arrêté interministériel du 07 Décembre 1991 modifiant et complétant l'arrêté du 08 Mai 1990

Article 13 : Assurance de la Fourniture

L'assurance de la fourniture est à la charge du Fournisseur jusqu'au Site du Client.

Article 14 : Documentation

Le Fournisseur s'engage à fournir au Client toute la documentation technique de la fourniture en langue française.

Article 15 : Emballage

Le Fournisseur s'engage que la qualité de l'emballage et du conditionnement est conforme aux exigences des normes internationalement en vigueur et qu'ils doivent garantir notamment la protection contre les dommages ou détériorations qui pourraient survenir lors des manipulations effectuées au cours du transport.

La qualité de l'emballage doit permettre l'acheminement correct des fournitures et répondre aux normes internationales du transport.

Article 16 : Cession

Le Fournisseur ne pourra céder tout ou partie du présent Contrat à un tiers, sans l'accord écrit préalable et express du Client

Article 17 : Force Majeure

On entend par force majeure pour l'exécution du présent Contrat, tout acte ou événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des Parties.

Au cas où surviendrait un événement qui constituerait un cas de force majeure, les obligations affectées par la force majeure seront automatiquement prorogées d'une durée égale au retard résultant de la survenance du cas de force majeure, étant entendu que cette prorogation n'entraînera pas de pénalités à la charge de la Partie empêchée.

La Partie qui invoque le cas de force majeure, devra immédiatement après la survenance d'un tel cas, adresser à l'autre Partie une notification par fax, confirmée par lettre recommandée express avec accusé de réception. Cette notification devra être accompagnée de toutes les informations circonstanciées utiles et intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours à compter de la date de survenance de l'événement suscité.

Tout retard pour un cas de force majeure non notifié, dans les conditions et formes ci-dessus, ne sera en aucune façon, retenu pour le décompte du Délai Contractuel, ni opposable.

Dans ce cas, la Partie empêchée devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Si par la suite de cas de force majeure, le Client ou le Fournisseur ne pouvait exécuter ses prestations, telles que prévues aux termes du présent Contrat, pendant une durée d'un (01) mois à compter de la date de réception de la notification des cas de force majeure par l'autre Partie, les deux Parties contractantes se rencontreront, dans les plus brefs délais, pour examiner les incidences dudit événement sur leurs obligations contractuelles, et convenir des suites à réserver.

Article 18 : Résiliation

Le Client peut à tout moment résilier le Contrat par simple notification au Fournisseur si celui – ci est déclaré en faillite ou devient insolvable. Dans cette circonstance, la résiliation se fera sans indemnisation du Fournisseur, étant entendu toutefois que cette résiliation ne préjugera ni n'affectera aucun des droits, ou recours que le Client détient ou détiendra ultérieurement.

Le Client se réserve le droit de résilier le présent Contrat, s'il constate que le Fournisseur a failli à ses obligations contractuelles et ne prend pas de mesures adéquates pour y remédier dans un délai de dix (10) jours après la mise en demeure écrite qui lui est notifiée par Le Client.

Le droit de résiliation ci-dessus n'exclut pas l'exercice de toute voie de recours du Client contre le Fournisseur du fait de cette résiliation.

Le Client peut, à tout moment, par notification adressée au Fournisseur, résilier unilatéralement le Contrat, en tout ou en Partie, pour des raisons dont il demeure seul juge. La notification de résiliation précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison de convenance, dans quelle mesure l'exécution des tâches stipulées dans le Contrat prend fin et la date à laquelle la résiliation devient effective. Le Client paiera toutes les fournitures en fabrication et en commande pour ce Contrat ainsi que toutes livraisons qui aura été annoncée avant la résiliation.

Le Client prendra livraison, aux prix et conditions du Contrat, des fournitures qui sont prêtes à être expédiées dans les trente (30) jours de la réception de la notification de résiliation.

Article 19 : Règlement des Différends

Tout différend et / ou litige de toute nature ayant trait à l'interprétation et / ou à l'exécution du Contrat, et qui n'aurait pu être réglé à l'amiable sera définitivement tranché par le tribunal territorialement compétent de Laghouat.

Article 20 : Dispositions Générales

Le présent Contrat est rédigé en langue française en dix (10) originaux dont deux (02) conservés par le Fournisseur et huit (08) par le Client.

Article 21 : Notifications

Toute notification devant intervenir dans le cadre du présent Contrat, doit, pour être valable, être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception aux adresses suivantes :

Pour le Client :

Pour le Fournisseur:

.....

.....

Fax :

Téléphone :

Email :

Article 22 : Entrée en Vigueur du Contrat

Le présent Contrat entrera en vigueur dès la réalisation des conditions suivantes :

1. Signature du contrat par les deux Parties ;
2. Notification par le Client au Fournisseur.

Pour le Client :

Nom : _____

Prénom : _____

Fonction : _____

Pour le Fournisseur :

Nom : _____

Prénom : _____

Fonction : _____